

긴급응급조치 고지서				
대상자	성명	()	주민등록번호	(세)
	주소			
< 긴급응급조치 내용 > [☐] 스토킹행위의 상대방등이나 그 주거 등으로부터 100미터 이내의 접근금지 [☐] 스토킹행위의 상대방등에 대한 「전기통신기본법」 제2조제1호의 전기통신을 이용한 접근금지 · 긴급응급조치의 보호 대상: [] 상대방 [] 상대방의 동거인 [] 상대방의 가족 · 긴급응급조치의 기간: < 불복방법 > 이 결정에 불복이 있으면 결정을 고지받은 날부터 7일 이내에 항고장을 제출하거나 사법경찰관에게 취소 또는 종류의 변경을 신청할 수 있습니다. ※ 경찰의 긴급응급조치 결정내용을 위반한 경우 1년이하 징역 또는 1천만원 이하 벌금으로 처벌될 수 있으며 스토킹범죄에 해당하여 3년이하 징역 또는 3천만원 이하 벌금으로 처벌될 수 있습니다. 사법경찰관 (인) ○○경찰서장				

긴급응급조치 관련 유의사항

※ 긴급응급조치 고지서와 함께 교부하여 주시기 바랍니다.

□ 사법경찰관의 긴급응급조치 결정내용을 위반한 경우

- 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제20조제3항에 의하여 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금으로 처벌될 수 있습니다.
- 아울러, 스토킹행위를 또다시 반복하여 스톱킹범죄로 간주될 경우 같은 법 제18조제1항에 의거하여 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금으로 처벌될 수 있습니다.
- 나아가 흥기나 그 밖의 위험한 물건을 휴대하거나 이용하여 스톱킹행위를 반복한 경우 같은 법 제18조제2항에 따라 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금으로 처벌될 수 있음에 주의하시기 바랍니다.

□ 위반 예시

- 100미터 이내 접근금지 관련

- ▶ 상대방등이 현재 위치하고 있는 곳 반경 100미터 이내에 접근한 경우
- ▶ 상대방등의 주거, 직장, 학교 등 일상적으로 생활하는 장소로부터 100미터 이내에 접근한 경우
- ▶ 상대방등이 주거, 직장, 학교 등 일상적으로 생활하는 장소에 현재 있지 아니하더라도 그 장소 100미터 이내에 접근한 경우

- 정보통신망 이용 접근금지 관련

- ▶ 상대방등이 사용하는 휴대전화로 전화를 거는 경우
- ▶ 상대방등이 사용하는 휴대전화로 문자메시지를 보낸 경우
- ▶ 상대방등이 주거, 직장, 학교 등 일상적으로 생활하는 장소에서 사용하는 전화로 연락을 하거나 문자메시지를 보내는 경우
- ▶ 상대방등이 사용하는 이메일에 글·말·부호·음향·그림·영상·화상 등을 발송한 경우

- 위 예시 이외에도 상대방등에게 접근했다고 인정할 만한 자료와 증거 등을 통해 위반행위가 적발된 경우